

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3774/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย นนธิพัฒน์ เจียมวิจิตร

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 341

ป.วิ.อ. มาตรา 43, มาตรา 47

ตามสัญญาประกอบด้วยคำแปลคำรับรองที่จำเลยให้ไว้เพียงเป็นผู้รับประโยชน์ และเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องตามกฎหมายแห่งประเทศที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่จึงถือว่า จำเลยเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีภาระหนี้สินจะต้องไถ่ถอนหรือปฏิบัติ บางประเภทเท่านั้นคำรับรองของจำเลยที่ปรากฏจึงมีอาจถือเป็นความเท็จได้ส่วน สัญญาข้อ2ซึ่งเป็นข้อความที่จำเลยให้การรับรองว่าทรัพย์สินที่ซื้อขายจะปลอดจาก ข้อผูกพันและพันธกรณีต่างๆโดยสิ้นเชิงณวันครบกำหนดนั้นแสดงได้ว่าในขณะที่ทำ สัญญาทรัพย์สินยังมีข้อผูกพันหรือพันธกรณีอยู่แต่จำเลยมีหน้าที่จะต้องจัดการให้ ปลอดจากข้อผูกพันหรือพันธกรณีหลังจากวันทำสัญญาชี้ชัดได้ว่าจำเลยมิได้ปิดบัง ความจริงแต่ประการใดที่ผู้เสียหายเข้าทำสัญญาจึงมิได้มีความหลงเชื่อแต่ประการใด สำหรับในส่วนแห่งสัญญาในข้อ2กำหนดหน้าที่ของจำเลยจะต้องจัดการให้ทรัพย์สิน ปลอดจากข้อผูกพันหรือพันธกรณีพร้อมที่จะโอนให้แก่ผู้เสียหายในวันครบกำหนดซึ่ง เป็นวันเดียวกับที่จะรับเงินจากผู้เสียหายแต่จำเลยรับว่าจำเลยรับเงินจากผู้เสียหายไป แล้วประมาณ10วันจึงได้จัดการนำเงินไปชำระตามข้อผูกพันจึงถือว่าจำเลยผิดสัญญา จำเลยจึงไม่มีมูลที่จะอาศัยอ้างเพื่อยึดถือเงินที่ได้จากผู้เสียหายตามสัญญาไว้ต่อไป ต้องคืนให้แก่ผู้เสียหายตามที่โจทก์ขอ

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341และให้
จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 350,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทย 9,100,000
บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่โจทก์ฎีกาว่าความจริงจำเลยมิใช่เจ้าของและมีใช้ผู้
มีกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดและที่ดิน เพียงแต่จำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อขายไว้จากบุคคล
ภายนอกเท่านั้น จึงถือได้ว่าจำเลยได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความ
จริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อนั้นตามสัญญาประกอบด้วยคำแปล คำ
รับรองที่จำเลยให้ไว้เพียงเป็นผู้รับประโยชน์และเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ซึ่งหมายถึงกฎหมายแห่งประเทศที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ เมื่อพิเคราะห์ประกอบ
กับข้อความในเอกสารคำแปลซึ่งสรุปได้ความว่าจำเลยเป็นผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินดัง
กล่าวโดยมีภาระหนี้สินจะต้องไถ่ถอนหรือปฏิบัติบางประการเท่านั้นคำรับรองของ
จำเลยที่ปรากฏจึงมีอาจถือเป็นความเท็จได้ และเมื่อพิจารณาสัญญาข้อ 2 ซึ่งเป็น
ข้อความที่จำเลยให้การรับรองว่าทรัพย์สินที่ซื้อขายจะปลอดจากข้อผูกพันและ

พันธกรณีต่าง ๆ โดยสิ้นเชิง ณ วันครบกำหนด ซึ่งแสดงชัดอยู่ในตัวว่าในขณะที่ทำสัญญาทรัพย์สินยังมีข้อผูกพันหรือพันธกรณีอยู่ แต่จำเลยมีหน้าที่จะต้องจัดการให้ปลอดจากข้อผูกพันหรือพันธกรณีหลังจากวันทำสัญญาคือวันครบกำหนดดังที่ระบุไว้ ข้อเท็จจริงชี้ชัดว่าจำเลยมิได้ปิดบังความจริงแต่ประการใด ที่ผู้เสียหายเข้าทำสัญญาจึงมิได้มีข้อความหลงเชื่อแต่ประการใด

แต่สำหรับในส่วนแพ่งที่ขอให้จำเลยคืนเงินแก่ผู้เสียหายนั้นตามสัญญาข้อ 2 กำหนดหน้าที่ของจำเลยจะต้องจัดการให้ทรัพย์สินปลอดจากข้อผูกพันหรือพันธกรณี พร้อมทั้งจะโอนให้แก่ผู้เสียหายในวันครบกำหนดซึ่งเป็นวันเดียวกับที่จะรับเงินจากผู้เสียหาย แต่จากที่จำเลยนำสืบเองรับว่าจำเลยรับเงินจากผู้เสียหายไปแล้วประมาณ 10 วัน จึงได้จัดการนำเงินไปชำระตามข้อผูกพัน ซึ่งชี้ชัดว่าจำเลยผิดสัญญา จำเลยจึงไม่มีมูลที่จะอาศัยอ้างเพื่อยึดถือเงินที่ได้รับจากผู้เสียหายตามสัญญาไว้ต่อไป ต้องคืนให้แก่ผู้เสียหายตามที่โจทก์ขอ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 9,100,000 บาท แก่ผู้เสียหายด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วินัย วิมลเศรษฐ-จิระ บุญพจนสุนทร-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ